

ÖVERKLAGANDE

Mål nr UM 4916-26

Till Migrationsöverdomstolen
via Förvaltningsrätten i Göteborg,
Migrationsdomstolen
Box 53197
400 15 Göteborg

KLAGANDE Murtadha Ibrahim Personnummer: 20010221-5357 Individnummer: 51234731	MOTPART Migrationsverket
KONTAKTUPPGIFTER Adress: Mellangården 1 lgh 1201, 586 43 Linköping Telefon: 0708-91 01 07 E-post: murtavaa@gmail.com	ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolens dom den 10 april 2026 i mål UM 4916-26
SAKEN	Ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716)

YRKANDEN

- Prövningstillstånd meddelas.
- Att målet, med ändring av migrationsdomstolens dom, tas upp till ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.
- I andra hand: att målet återförvisas till Migrationsverket för ny prövning.

GRUNDER

Migrationsdomstolen har godtagit att följande är nya omständigheter: min bror är homosexuell och har uppehållstillstånd i Sverige på denna grund sedan 2018, och jag lever inte enligt de normer som råder i Irak.

Domstolen har dock i en enda mening avslagit överklagandet, utan att analysera:

- Den irakiska lagen från april 2024 som kriminaliserar samkönade relationer (10–15 års fängelse) och ”främjande” av homosexualitet (minst 7 år).
- Att hedersvåld i Irak enligt EUAA Country Guidance (2024) drabbar hela familjen kollektivt.
- Min morbror Khaled, som i min brors asylärende hos Migrationsverket redan är namngiven som hotaktör mot familjen.
- Frånvaron av effektivt statligt skydd mot hedersvåld.

SKÄL FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND

Prejudikatskäl. Migrationsöverdomstolen har inte prövat hur 12 kap. 1–3 §§ utlänningslagen ska tillämpas på manliga familjemedlemmar till homosexuella personer från Irak efter 2024 års kriminaliseringslag. Rättsläget är oklart och frågan berör en växande grupp ärenden.

Synnerliga skäl. Migrationsdomstolens prövning saknar analys av aktuell landinformation och riskerar därmed att stå i strid med artikel 3 Europakonventionen.

GILTIG URSÄKT

Mitt ärende prövades tidigare i en anknytningskontext, inte som asylärende. Min personliga risk som bror till en öppet homosexuell person har därför aldrig individuellt prövats. 2024 års irakiska lag och den landinformation som dokumenterar dess konsekvenser (EUAA 2024, UK Home Office juli 2024, HRW World Report 2025) blev tillgänglig först efter det ursprungliga beslutet.

BEVISNING

1. Min brors asylärende hos Migrationsverket, återopas i relevanta delar – särskilt uppgifterna om morbror Khaled som namngiven hotaktör mot familjen.
Broderns namn: Mustafa Ibrahim Personnummer: 19990813-0199
2. Skriftligt intyg från min bror Mustafa Ibrahim (bifogas).
3. EUAA, Country of Origin Information Report – Iraq (2024), avsnitt 2.8 (LGBTIQ) och 2.9 (hedersbrott).
4. EUAA, Country Guidance: Iraq (2024).
5. UK Home Office, CPIN: Iraq – Blood feuds, honour crimes and tribal violence (juli 2024).
6. Human Rights Watch, World Report 2025 – Iraq.

Skriftligt intyg från min bror Mustafa Ibrahim bifogas detta överklagande.

ÖVRIGT

Jag har inget ombud i målet. All kommunikation kan ske till kontaktuppgifterna ovan.

Ort: Linköping

Datum: 2026-05-02

Murtadha Ibrahim